Ref. Ares(2024)1978186 - 14/03/2024

DIEREN BESCHERMING

Den Haag, 14 maart 2024

Geachte Commissie,

De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (hierna: Dierenbescherming) is aangenaam verrast door het voorliggende voorstel, en wenst de EC te complimenteren met het nemen van dit initiatief. We zien in het voorstel de erkenning van de Europeesrechtelijke relevantie van het onderwerp. Een onderwerp dat ook een groot deel van de EU-bevolking aan het hart gaat. De wijze waarop het voorstel vorm is gegeven (Verordening, met regels die ook van toepassing zullen zijn op import van buiten de EU) lijkt ons de juiste.
Het voorstel dient wat ons betreft geen eindpunt te zijn, maar juist het beginpunt voor het stellen van -vergelijkbare-Europese regels over meer (regulier gehouden) huisdiersoorten. Het kan in die zin een opmaat zijn voor een Kept Animals Regulation, alsmede voor de totstandkoming van een EU Positieflijst met toegestane huisdiersoorten.

De Dierenbescherming wil graag van deze consultatie gebruik maken, teneinde haar grootste zorgen en verbeterpunten te benoemen in relatie tot dit voorstel. Daaraan voorafgaand willen wij u tevens wijzen op de consultatie-inbreng van onze Europese koepelorganisatie Eurogroup for Animals, welke wij geheel en van harte onderschrijven. We vragen graag uw aandacht voor de volgende **7** punten:

A. <u>Reikwijdte en definities</u>

1. De gebruikte term '*minimising negative welfare consequences'* is duidelijk te breed geformuleerd om fok op extreme kenmerken effectief tegen te gaan. (i) Er wordt nu gesteld *'dat inteelt van honden en katten, met inbegrip van paring met verwanten in de eerste en in de tweede graad, moet worden verboden'*. Beter is om gebruik te maken van de inteelt coëfficiënt, omdat deze waarde meetbaar is en er door middel van wetenschap een duidelijke grens is te stellen. Daarbij zijn er rassen/populaties waar de inteelt al vrij hoog is, waardoor het niet mogen paren met uitsluitend verwanten van de eerste en tweede graad eenvoudigweg niet afdoende is.
   (ii) Ook wordt in de Verordening teveel gefocust op brachycefalie, terwijl er meer evidente schadelijke kenmerken zijn zoals afwijkingen in huid/vacht (bijv. Bambino Sphynx) en kraakbeenafwikingen (bijv. Scottisch Fold). (iii) Een bezits- en vertoningsverbod van dergelijke dieren zou wenselijk zijn in aanvulling op regels/verboden inzake uitsluitend de fok.
2. Er zou een helderder onderscheid gemaakt moeten worden tussen 'hobby- en bedrijfsmatig'. Bijvoorbeeld door eenvoudigweg álle aanbieders waar sprake is van 'verkoop' onder de regels te scharen, of door heldere vuistregels vast te leggen in de Verordening.
3. De overgangstermijnen in de Verordening zijn lang, meestal '5 jaar', en de Dierenbescherming ziet niet in waarom dit nodig is. Onwenselijk zelfs, want malafide praktijken zullen dit gebruiken om zo lang mogelijk hun praktijken voort te zetten ('waterbedeffect'). In het bijzonder valt hier de overgangstermijn op voor regels over import van buiten de EU (Hoofdstuk 5, artikel 21). Dit zou echt veel korter kunnen en moeten zijn, minimaal of helemaal niet zelfs.
4. De Dierenbescherming betreurt de volledige vrijstelling van alle in Hoofdstuk II gestelde verplichtingen voor kleine vermeerderingsbedrijven, kleine dierenwinkels en kleine asielen. Op bepaalde aspecten vallen uitzonderingen wellicht te billijken, echter zaken als

fokken op schadelijke uiterlijke kenmerken, verstrekken van informatie bij verkoop, het verbod op pijnlijke praktijken en de minimale scheidingsleeftijd lijken ons evident van belang in álle gevallen. Bijvoorbeeld, als sommige dieren, vanwege deze vrijstelling, nog wel op een bepaalde manier gefokt mogen worden, of vroegtijdig van het moederdier mogen worden gescheiden, dan blijven deze praktijken *de facto* in stand, wordt het welzijn van individuele alsnog geschaad, en wordt ook de handhaving bemoeilijkt.

B. De speciale positie van dierenopvang (*'shelters'*)

Het is positief, welkom, goed en geboden dat de Verordening onderkent dat de dierenopvang (*'shelters'*) een maatschappelijke functie hebben, en dat daarmee her en der in het voorstel hiermee rekening is gehouden. Laat onverlet dat de Dierenbescherming (die in Nederland enkele tientallen dierenopvangcentra voor honden en katten heeft) zich serieuze zorgen maakt over het feit, dat deze 'doorvertaling' niet overal (correct) is gemaakt, hetgeen serieuze problemen voor de bedrijfsvoering en continuïteit met zich mee kan brengen.

Wij vragen uw dringende aandacht hiervoor, waarbij we nog eens willen wijzen op -inderdaad- de bijzondere, maatschappelijke positie van dierenopvang – en daarmee ook het feit dat deze werkzaamheden zich goeddeels op een andere 'markt' afspelen dan puur commerciële fok- en handelspraktijken, oftewel gevraagde aanpassingen en meerkosten zijn in beginsel zeker niet zomaar terug te verdienen (vs. commerciële prijsstelling / -kostprijsberekening).
In zijn algemeenheid zijn de precieze positieve- en negatieve *financiële* effecten van de voorgestelde regels voor de dagelijkse werkpraktijk bij dierenopvangcentra moeilijk in te schatten. Vermoedelijk beperkt? Tegenover her en der hogere uitvoeringskosten staat mogelijk op termijn (bij een goed functionerend I&R-systeem) een lagere instroom aan op te vangen honden en katten.

Onze zorgen zijn er met name op de gestelde eisen aan de gebouwen (de feitelijke 'opvang' dus), maar ook iets breder inzake diverse meer praktische vereisten. Als volgt:

5. De dierenopvangcentra vormen vaak een eindstation, of hooguit een tussenstation, voor honden en katten met vaak al een lange (en vaak ook; onbekende) (veterinaire) voorgeschiedenis. Oftewel, we zullen bijvoorbeeld nog heel lang honden en katten blijven zien met uiterlijke kenmerken en ingrepen die op grond van dit voorstel eigenlijk niet meer 'mogen', alsmede dieren die eerder niet adequaat zijn geregistreerd met aldus een onbekende herkomst. Bij al deze op te vangen dieren moet wel voldoende handelingsperspectief zijn, waaronder de optie van 'uitplaatsing' vs. 'levenslang moeten opsluiten'. Neem dit op in de Verordening.
6. Bij voorgaande vragen we wat specifieker aandacht voor de informatie-verplichtingen in artikel 17 lid 3 sub b. Bij honden en katten die worden aangebracht met een onbekende voorgeschiedenis en/of onvolwaardig geregistreerd, zullen we de koper eenvoudigweg niet kunnen voorzien van de voorgeschreven informatie, in het bijzonder valt te denken aan onderdeel (iii) *'the date and country of birth'* alsmede doel het slot bij sub b bedoelde check op de I&R-herkomst. De constatering dat uit de aard der zaken nu eenmaal volgt dat een dierenopvang deze gegevens nu eenmaal niet altijd op kan leveren, dient in de regeling of de toelichting erop expliciet te worden gemaakt.
7. De huisvestingsvereisten in Annex I hebben *vermoedelijk* (eerste indruk) in algemene zin geen of beperkte financiële consequenties voor onze sector, omdat zaken al 'conform' geregeld zijn, maar ook omdat dit met name betrekking heeft op kittens en pups in de

allereerste periode na de geboorte. Dat is met name relevant voor fokkers. Met name (zwerf-)kittens komen op zich wel eens in de opvang terecht, en mogelijk moet bijv. de temperatuurregulatie daar dan nu -iets- op aangepast worden (en brengt dit enige kosten met zich mee).
Een zeer nadrukkelijk punt van aandacht, bekeken vanuit onze bedrijfsvoering en wijze van werken, is wel de beoogde minimaal beschikbare ruimte per dier. De beoogde 4 m2 per kat gaan wij in onze asielen in het geval van individuele huisvesting echt niet halen. We proberen de katten zoveel mogelijk los te laten lopen, echter in de quarantaine en isolatie zitten ze sowieso in aparte hokken en er zijn altijd katten die niet in een groep kunnen i.v.m. gedrag. Ook moederpoezen met kittens zitten in hokken, omdat ze niet los kunnen.
Aanpassing op dit punt zou met een flink kostenplaatje komen. Bij vergelijking tussen de beoogde minimale oppervlaktematen met ons Programma van Eisen voor onze asielen blijkt op zichzelf dat deze redelijk overeen komen. Momenteel voldoen echter alleen de nieuwste opvangcentra aan deze eisen, terwijl het merendeel dat nog niet doet en ook zeker niet binnen de gestelde 5 jaar gaat doen (beter: kán doen).
Het punt is echter zeker niet alleen financieel; zou ook een issue geven met bedrijfsvoering en capaciteit, en dit laatste is nu al een serieus probleem gedurende bepaalde perioden van het jaar ('kittenseizoen', en het dumpen van dieren in vakantie-periode)
Gezien voorgaande, maar zeker ook omdat juist dit punt aansluit bij de maatschappelijke positie van 'shelters' zoals deze in het voorstel op zichzelf ook op andere plekken in de Verordening wordt onderkend, willen we op dit punt nadrukkelijk pleiten voor een zeer wenselijke uitzondering specifiek voor ‘shelters’ in de quarantaine periode alsook indien er op basis van medische of gedragskenmerken wordt vastgesteld (bijv. in overleg met of op advies van een dierenarts, en/of dat deze basissituaties in de Verordening als mogelijke uitzonderingen worden benoemd) dat afwijken van het 4m2-vereiste in ‘*the best interest’* van het dier is.

Conclusie en oproep

De Dierenbescherming is zeer verheugd met uw wetgevingsvoorstel. Honden en katten wachten al veel te lang op volwaardige Europese regels. We hopen dan ook, dat de definitieve Verordening spoedig in werking zal treden.
Tegelijkertijd signaleren we verbeterpunten, waarvan we de belangrijkste zeven hiervoor hebben vermeld.
We brengen deze onder uw welwillende aandacht.
Aanpassing van de concept-Verordening ligt wat ons betreft voor de hand. Enerzijds kunnen sommige (kern-)definities en -reikwijdtes scherper en passender worden geformuleerd, waarmee de doelen van de Verordening beter zullen worden gerealiseerd (punten 1 t/m 4).
Het verder overdenken van de erkenning van bijzondere maatschappelijke positie van dierenopvangcentra/asielen zou zeker óók moeten leiden tot aanpassingen in de Verordening (en Bijlagen). Bij de punten 5 t/m 7 menen we de noodzaak hiertoe helder te hebben onderbouwd, en doen we concrete suggesties voor aanpassingen.